RECHTLICHES

agb

Allgemeine Geschäftsbedingungen von interior coffee

Jenny Kluth · interior coffee
Elvirastr. 20 · 80636 München
hello@interior-coffee.com
Stand: 19. Oktober 2026, Fassung 3.2

§ 1 geltungsbereich

(1) Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Jenny Kluth, handelnd unter interior coffee, Elvirastr. 20, 80636 München (im Folgenden „interior coffee"), und ihren Kunden über Beratungs-, Analyse- und Bildungsleistungen sowie digitale Produkte.

(2) Inhalt, Umfang, Vertragsart, Preis, Lieferfrist und Stornierungsregeln einer Leistung ergeben sich aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung, der Produktbeschreibung oder dem individuellen Angebot. Diese sind Bestandteil des Vertrags. Bei Widersprüchen gehen sie diesen AGB vor.

(3) Die Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, also an Personen und Firmen, die bei der Buchung in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Dazu zählen auch Gründer, die für ihr künftiges Unternehmen buchen. Verträge mit Verbrauchern werden nicht geschlossen.

(4) Mit der Buchung bestätigt der Kunde, als Unternehmer zu handeln. Stellt sich heraus, dass der Kunde Verbraucher ist, kann interior coffee vom Vertrag zurücktreten und erstattet bereits gezahlte Beträge vollständig.

(5) Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn interior coffee ihnen in Textform zustimmt.

§ 2 vertragsschluss

(1) Der Vertrag kommt zustande, sobald der Kunde eine Leistung über einen Zahlungslink bucht, dabei diesen AGB und der Leistungs- oder Produktbeschreibung zustimmt und die Zahlung erfolgreich abgeschlossen ist, oder sobald der Kunde ein individuelles Angebot in Textform annimmt.

(2) Der Kunde erhält eine Bestätigung und die Rechnung per E-Mail.

§ 3 art der leistung und einsatz von ki

(1) Geschuldet ist die in der Leistungs- oder Produktbeschreibung genannte Leistung, aber kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg, etwa mehr Reichweite, Anfragen oder Umsatz. Ob eine Leistung als Werkvertrag oder als Dienstvertrag erbracht wird, ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung. Für digitale Produkte gilt § 9.

(2) interior coffee kann bei der Erstellung ihrer Leistungen KI-Werkzeuge unterstützend einsetzen. Einschätzungen und Empfehlungen erfolgen durch interior coffee.

(3) Generative KI liefert bei gleicher Eingabe nicht immer dasselbe Ergebnis. Abweichungen der Ergebnisse, die der Kunde mit gelieferten Prompts oder Vorlagen selbst erzeugt, sind kein Mangel der Leistung von interior coffee.

(4) Für Inhalte, die der Kunde mit gelieferten Prompts oder Vorlagen erzeugt, und für deren Veröffentlichung ist der Kunde verantwortlich. Dazu gehört, die Inhalte vor der Veröffentlichung zu prüfen und gesetzliche oder plattformeigene Vorgaben zur Kennzeichnung von KI-Inhalten einzuhalten.

§ 4 mitwirkung des kunden

(1) Der Kunde stellt die Angaben und Unterlagen, die für die Leistung nötig sind, rechtzeitig und vollständig zur Verfügung, etwa über einen Online-Fragebogen.

(2) Der Kunde stellt sicher, dass Profile und Seiten, die geprüft werden sollen, öffentlich zugänglich sind.

(3) Der Kunde sichert zu, dass er an Inhalten, die er interior coffee zur Verfügung stellt, die nötigen Rechte besitzt.

(4) Der Kunde gibt keine vertraulichen oder sensiblen Daten an, die für die Leistung nicht erforderlich sind.

§ 5 lieferung und termine

(1) Lieferfristen ergeben sich aus der Leistungs- oder Produktbeschreibung. Werktage sind Montag bis Freitag mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage in Bayern.

(2) Weist interior coffee vor der Buchung auf eine Abwesenheit hin, etwa auf der Angebotsseite oder im Zahlungslink, beginnen Lieferfristen erst mit dem Ende der Abwesenheit.

(3) Kann interior coffee eine Leistung aus wichtigem Grund nicht fristgerecht erbringen, etwa wegen Krankheit, informiert sie den Kunden unverzüglich. Der Kunde kann dann wählen, ob ein neuer Liefertermin vereinbart wird oder ob er vom Vertrag zurücktritt und den gezahlten Betrag vollständig zurückerhält.

§ 6 preise und zahlung

(1) Es gilt der zum Zeitpunkt der Buchung angegebene Preis. Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 %.

(2) Hat der Kunde seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, erfolgt die Abrechnung ohne deutsche Umsatzsteuer im Verfahren der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Der Kunde gibt dafür bei der Buchung seine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union, erfolgt die Abrechnung ohne deutsche Umsatzsteuer, sofern der Kunde bei der Buchung seine Unternehmereigenschaft nachweist, etwa durch seine Unternehmens-Identifikationsnummer. In beiden Fällen zahlt der Kunde den angegebenen Preis ohne Umsatzsteuer. Gibt der Kunde keine gültige Nummer an, wird die deutsche Umsatzsteuer nach Absatz 1 berechnet.

(3) Die Zahlung erfolgt im Voraus über den Zahlungsdienstleister Stripe, soweit im Angebot nichts anderes vereinbart ist.

(4) Zusätzliche Leistungen, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten sind, werden gesondert gebucht und berechnet.

§ 7 stornierung und kündigung

(1) Ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht nicht, da sich die Angebote nur an Unternehmer richten.

(2) Ob und bis wann eine Leistung kostenfrei storniert werden kann, regelt die jeweilige Leistungsbeschreibung. Darauf wird vor der Buchung deutlich hingewiesen.

(3) Im Übrigen richtet sich eine Kündigung durch den Kunden nach den gesetzlichen Vorschriften, bei Werkverträgen nach § 648 BGB. Pauschalen, die interior coffee in diesem Fall behält, regelt die jeweilige Leistungsbeschreibung. Beiden Parteien bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der tatsächlich geschuldete Betrag höher oder niedriger ist.

§ 8 nutzungsrechte

(1) Der Kunde erhält an den für ihn erstellten Ergebnissen, etwa Berichten, Audio-Zusammenfassungen und Prompts, ein einfaches, zeitlich und räumlich unbegrenztes Nutzungsrecht für sein eigenes Unternehmen.

(2) Eine Weitergabe, Veröffentlichung oder ein Weiterverkauf an Dritte ist nicht gestattet. Mitarbeiter und beauftragte Dienstleister des Kunden dürfen die Ergebnisse für den Kunden nutzen.

(3) Methode, Aufbau, Vorlagen, Prompt-Vorlagen und Know-how von interior coffee bleiben bei interior coffee. Der Kunde erwirbt Rechte nur an den konkret für ihn gelieferten Ergebnissen.

(4) interior coffee erbringt vergleichbare Leistungen auch für andere Kunden und nutzt dabei ähnliche Methoden und Vorlagen. Die konkreten Ergebnisse werden für jeden Kunden individuell erstellt.

(5) interior coffee darf den Namen des Kunden und Auszüge aus Ergebnissen nur mit vorheriger Zustimmung des Kunden als Referenz verwenden. Der Kunde kann die Zustimmung jederzeit in Textform für die Zukunft widerrufen.

§ 9 digitale produkte

(1) Digitale Produkte wie das Markenblick Studio werden ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 1 Abs. 3 verkauft. Der Kunde bestätigt das vor dem Kauf im Zahlungslink.

(2) Auf den Kauf digitaler Produkte sind die Vorschriften über den Kaufvertrag entsprechend anzuwenden (§ 453 BGB). Inhalt und Umfang ergeben sich aus der Produktbeschreibung auf der Website und im Zahlungslink. Beratung zur Anwendung ist nicht enthalten. Technische Fragen zum Download beantwortet interior coffee per E-Mail.

(3) interior coffee liefert digitale Produkte nach erfolgreicher Zahlung per E-Mail mit einem Download-Link an die beim Kauf angegebene E-Mail-Adresse. Der Link ist mindestens 30 Tage ab Versand abrufbar. Der Kunde lädt die Dateien in dieser Zeit herunter und speichert sie selbst. Ein dauerhafter Abruf über den Link ist nicht geschuldet. Kommt die E-Mail nicht an oder funktioniert der Link nicht, meldet sich der Kunde an hello@interior-coffee.com und erhält einen neuen Link.

(4) Der Kunde erhält ein einfaches, nicht übertragbares, zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht für sein eigenes Unternehmen. Mitarbeiter des Kunden dürfen die Inhalte für das Unternehmen nutzen. Die Weitergabe von Dateien, Download-Link oder Systemprompt an Dritte, ihre Veröffentlichung und ihr Weiterverkauf sind nicht gestattet.

(5) Ein Anspruch auf Aktualisierungen besteht nicht. Ändern KI-Anbieter ihre Werkzeuge, kann es nötig sein, Einrichtung oder Prompts anzupassen. Das ist kein Mangel (siehe auch § 3 Abs. 3).

(6) Nach Versand des Download-Links ist eine Rückgabe oder Erstattung ausgeschlossen. Die gesetzlichen Rechte bei Mängeln bleiben unberührt. Ansprüche wegen Mängeln verjähren in einem Jahr ab Versand des Download-Links; das gilt nicht für Ansprüche nach § 11 Abs. 1.

(7) Anrechnung: Bucht der Kunde innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf des Markenblick Studio einen Markenblick Check, wird der gezahlte Preis des Studios vollständig auf den Preis des Checks angerechnet. Wie die Anrechnung eingelöst wird, steht in der Auslieferungs-E-Mail. Der Code ist persönlich und nur einmal einlösbar. Die Anrechnung gilt einmal pro Kauf des Studios. Sie wird nicht ausgezahlt und entfällt nach Ablauf der Frist.

§ 10 vertraulichkeit und datenschutz

(1) interior coffee behandelt alle Angaben des Kunden vertraulich.

(2) Angaben des Kunden werden nur in KI-Werkzeuge eingegeben, soweit das für die Leistung nötig ist.

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt die Datenschutzerklärung auf www.interior-coffee.com.

§ 11 haftung

(1) interior coffee haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, im Umfang einer übernommenen Garantie sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet interior coffee nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

(3) Empfehlungen und Prompts sind Einschätzungen. Ob und wie der Kunde sie umsetzt, entscheidet er selbst und in eigener Verantwortung. interior coffee steht nicht dafür ein, dass sie eine bestimmte wirtschaftliche Wirkung erzielen. Die Haftung nach Absatz 1 und 2 bleibt unberührt.

§ 12 schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Textform.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(3) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, ist Gerichtsstand München.

(4) Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.